

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7059/2539

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
นาย มีชัย นาคมิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867

กรมธรรม์ประกันภัยระบุเงื่อนไขในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยว่าโจทก์จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงจำเลยที่1ผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า15วันเท่านั้นเมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่จำเลยที่1ผู้เอาประกันภัยล่วงหน้าก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า15วันและจำเลยที่1ได้รับแล้วย่อมถือว่าโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแก่จำเลยที่1โดยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน71-4683 และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-4682 จากบริษัทเอส.พี.บี.ขนส่ง จำกัด นายกิตติ พุทธศรี ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-4744 นครปฐม ตามที่ได้รับมอบหมายใช้วานจ้างจากจำเลยทั้งสองโดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน71-4683 และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-4682 ได้รับความเสียหาย

หายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 295,700 บาท แก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยที่ 1 ให้การว่า รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-4744 นครปฐม ของจำเลยที่ 1 ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ ในขณะที่เกิดเหตุยังอยู่ระหว่างอายุสัญญา ประกันภัย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-4744 และไม่ได้ใช้จ้างวานหรือมอบหมายให้นายกิตติ ขับ รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุและไม่ได้ประกอบกิจการร่วมกับจำเลยที่ 1 เหตุละเมิดไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายกิตติ ค่าเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 250,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 1.14.1 ที่ ระบุเงื่อนไขในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยว่า โจทก์จะบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยนั้น เป็นเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยล่วงหน้า ก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 15 วัน เท่านั้นเมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัย ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยล่วงหน้า ก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 15 วัน และจำเลยที่ 1 ได้รับแล้ว ย่อมถือว่าโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแก่จำเลยที่ 1 โดยชอบแล้วจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดให้แก่โจทก์

พิพากษากลับ ว่า ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ชยันต พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มรินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ